CONTRATO OCS Nº 046/2024
CONTRATO SAP Nº 4400005793

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E SENSEDIA S.A., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **SENSEDIA S.A.**, com sede na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, n° 1000, Prédio 3, Piso 01, Bairro Loteamento Parque II do Polo de Tecnologia de Campinas, na cidade de Campinas, SP, CEP 13086-902, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.583.723/0001-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 017/2023 - **BNDES**, autorizado em 12/12/2023, por intermédio da IP ATI/DEGAT nº 013/2023, de 08/12/2023, conforme previsão orçamentária sob rubricas n° 3101700020, 3101700040 e 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CCTI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de Solução em Nuvem para Gerenciamento de APIs, no modelo *Software* como Serviço (SaaS - *Software as a Service*), do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk* da solução e do Serviço de Implantação e Integração com o ambiente tecnológico do BNDES, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2023 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 988.768,98 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, na forma prevista no Termo de Referência, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Oitavo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Nono
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Segundo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Quarto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 04/01/2024, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações

pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 49.438,44 (quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de

Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
A garantia contratual deverá cobrir:
I. todas as obrigações decorrentes do objeto contratual, assim como eventuais danos decorrentes de seu descumprimento;
II. todas as obrigações relacionadas ao objeto principal, ainda que decorrentes de sua manutenção e/ou refazimento, bem como das medidas necessárias à prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral;
III. prejuízos decorrentes de atos de corrupção praticados sem participação dolosa do **BNDES** ou de seus representantes;
IV. prejuízos diretos causados ao **BNDES** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
V. multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo **BNDES** ao **CONTRATADO**;
VI. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo **CONTRATADO**, quando o objeto contratual demandar cessão de mão de obra com dedicação exclusiva.

Parágrafo Sexto
Em caso de prorrogação da vigência ou alteração do objeto contratual, o **CONTRATADO** deverá notificar a entidade fiadora/seguradora, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da formalização do respectivo Instrumento Contratual.

Parágrafo Sétimo
Por se tratar de garantia contratual prestada em benefício de uma Estatal, caso os documentos de caução, fiança ou seguro façam referência à Lei nº 8.666/1993 e/ou à Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições respectivas da Lei nº 13.303/2016, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIII. devolver recursos disponibilizados pelo BNDES, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores, todos os profissionais envolvidos na execução do objeto e eventuais subcontratados pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

VI. informar imediatamente ao **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e

VII. notificar imediatamente o **BNDES** sobre qualquer investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob

seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, assim que solicitado pelo Gestor do Contrato, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias finalidades, o **BNDES** não será considerado “Controlador de Dados Pessoais” e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da

execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Carlos Roberto Marques Junior, que atualmente exerce a função de coordenador de equipe de aplicações da ATI/DEGAT/GPLAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, Frederico Henrique Bohm Argolo, que atualmente exerce a função de Gerente da ATI/DEGAT/GPLAT;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VI. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE
O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes,

administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro
Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo
A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro
É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro

A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável

para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

SENSEDIA S.A.

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Este documento descreve as especificações técnicas para contratação de uma solução em nuvem para gerenciamento de APIs[1], no modelo *SaaS*, do serviço de implantação e integração com o ambiente tecnológico do BNDES e do serviço complementar de sustentação, suporte técnico, monitoração e *service desk* da solução, com objetivo de viabilizar a exposição das APIs do BNDES, de forma segura e com todos os devidos controles, a fim de permitir a instituição:

1.1.1. Integrar-se ao ecossistema *Open Finance* Brasil, no perfil de "transmissor de dados", implementando todas as especificações e requisitos mandatórios e regulatórios determinados pela Governança do ecossistema e/ou pelo Banco Central do Brasil – na sua definição corrente e em suas eventuais atualizações futuras – e propiciando a exposição de dados abertos do BNDES e de dados cadastrais e transacionais de seus clientes; realizar a gestão de consentimentos; oferecer a geração de relatórios obrigatórios e opcionais; e disponibilizar métricas e auditoria da utilização dessas APIs;

1.1.2. Disponibilizar externamente APIs de negócio conforme as necessidades do BNDES, descritas por este documento.

1.2. Pela natureza do serviço, as atividades de planejamento, proposição e gerenciamento de toda a infraestrutura; configurações e ajustes de *performance* da solução; criação e gestão de novas instâncias; atualizações evolutivas e correções de segurança; gestão de configuração e mudança; monitoramento constante da solução e de todos os seus componentes; recebimento de requisições, informes de incidentes da solução e dúvidas de usuários terceiros, via uma estrutura de *service desk*, assim como todas as demais atividades que envolvem o pleno funcionamento da solução contratada estão compreendidas no fornecimento do próprio serviço.

1.3. O objeto desse contrato será composto por três serviços, a saber:

[1] **Interface de Programação de Aplicações** (do inglês *Application Programming Interface*, abreviado API) é um conjunto de serviços/funções que foram implementadas em um programa de computador que são disponibilizados para que outros programas/aplicativos possam utiliza-los diretamente de forma simplificada; sem envolver-se em detalhes da implementação do programa de computador principal.

Elaborado por:		Revisado por:
Paulo Alipio Suderio Rodrigues Analista de Sistemas ATI/DEGAT/GPLAT	Carlos Roberto Marques Junior Coordenador de Serviço ATI/DEGAT/GPLAT	Frederico Henrique Argolo Gerente ATI/DEGAT/GPLAT

1.3.1. **Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs**, que suporte a participação do BNDES no ecossistema *Open Finance* Brasil, respeitando todas as exigências regulatórias aplicáveis, assim como permita a exposição e gestão das APIs de negócio do BNDES, utilizando as melhores práticas de segurança e padrões de mercado;

1.3.2. **Serviço de Implantação e Integração** com o ambiente tecnológico do BNDES;

1.3.3. **Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*** da solução, disponível por telefone, *web* e *e-mail*, incluindo para atendimento aos chamados abertos pelo *service desk* do *Open Finance* Brasil.

1.4. A solução deverá também atender aos seguintes requisitos não funcionais:

1.4.1. **Segurança:** Utilização das melhores práticas de mercado na garantia da segurança da solução, dos dados dos clientes e do BNDES para exposição das APIs, com soluções de autenticação e autorização compatíveis, e que implemente todos os requisitos de segurança exigidos pelo *Open Finance* Brasil, para as respectivas APIs;

1.4.2. ***Performance*:** As APIs intermediadas pela solução ou implementadas pela **CONTRATADA** (Item 3.1.13) deverão apresentar um tempo de resposta e *overhead*[2] mínimos no tratamento das requisições iniciadas pelos usuários do serviço; e deverão ser monitoradas e otimizadas pela **CONTRATADA**;

1.4.3. **Escalabilidade:** Capacidade de gerenciar picos e aumentos de utilização sem necessidade de intervenção manual;

1.4.4. **Visibilidade:** As APIs devem estar disponíveis em um ambiente de "Loja de APIs" que informe sua definição, formas de uso, entre outros, de forma amigável e bem documentada. Deverá ser possível definir APIs com visibilidade restrita por usuários, conforme papéis de negócio;

1.4.5. **Governança:** Gerenciamento das APIs com controle de versão, do ciclo de vida, das autorizações de uso, *workflow* de aprovações, promoção entre ambientes; definição de políticas de acesso e limitação da quantidade de requisições repassadas para os servidores internos do BNDES a cada determinado período de tempo por critérios como origem e informações nas requisições (*rate limiting* e *throttling*);

1.4.6. **Integrações:** Permitir delegação de autenticação para provedor de identidades do BNDES, possuir ferramentas de transformação de *payload*, de interceptação e possibilidade de integração com legados; oferecer, via API, a possibilidade de automação das atividades de criação, publicação, edição e consulta de informações das APIs e de uso.

[2] Nesse contexto, nos referimos a "*overhead*" como o tempo adicional gasto pela solução contratada para tratamento das requisições às APIs recebidas, desconsiderando o tempo de processamento utilizado pelas aplicações do BNDES.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. As especificações descritas neste documento representam os requisitos técnicos para a contratação de uma solução em nuvem, no modelo *SaaS*, que será responsável pelo gerenciamento das APIs do BNDES, realizando os devidos controles de acesso, de segurança e de fluxo de requisições a elas.

2.2. A solução contratada deverá suportar a exposição de todas as APIs obrigatórias para a participação do BNDES no ecossistema *Open Finance* Brasil, conforme as definições e especificações determinadas pela Governança do ecossistema e pelo Banco Central do Brasil, mantendo-se aderente a todas as suas eventuais futuras atualizações que possam ocorrer durante a vigência do Contrato. A solução deverá, também, permitir que o BNDES exponha suas APIs de negócio com todos os devidos controles e segurança, conforme especificado no Item 3.

2.3. A **CONTRATADA** deverá oferecer o serviço de recebimento, gestão, atendimento aos chamados e correção de incidentes reportados por clientes finais ou por outras instituições, para as APIs de negócio. Além disso, deverá se integrar com o *service desk* do diretório do *Open Finance* Brasil, para recebimento, atendimento e correção dos chamados relacionados a esse ecossistema, seguindo a todas as especificações determinadas pela governança.

2.4. A **CONTRATADA** deverá apoiar o BNDES na geração de relatórios, obrigatórios e opcionais, e na obtenção de quaisquer informações requisitadas pela Governança do ecossistema e pelo Banco Central do Brasil que envolva a solução contratada.

2.5. Deverão estar inclusos no valor total do Contrato e nos pagamentos feitos pelo BNDES à **CONTRATADA**, todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à adequada execução do Contrato.

2.6. Todos os custos de mão de obra, tributos e serviços necessários para execução do Contrato serão de responsabilidade da **CONTRATADA**.

2.7. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar todas as informações necessárias para que o corpo técnico do BNDES possa fazer o acompanhamento do Contrato.

2.8. O BNDES poderá, a qualquer momento, realizar diligências complementares para a verificação das informações enviadas pela **CONTRATADA** assim como para comprovação que a solução contratada atende a todos os requisitos técnicos descritos por este documento.

2.9. A **CONTRATADA** deverá designar um preposto perante o BNDES, para o tratamento de assuntos relativos à execução dos serviços contratados. Este profissional também será o responsável por acompanhar as solicitações de assistência técnica abertas pelo BNDES, solucionar eventuais dúvidas sobre os relatórios mensais (conforme Item 4.3.3) e fazer a priorização do atendimento junto ao fabricante, caso houver. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

2.10. O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto, de forma presencial ou remota, com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. O SERVIÇO EM NUVEM DE GERENCIAMENTO DE APIs

3.1.1. A **CONTRATADA** deverá oferecer uma solução em nuvem, no modelo *Software as a Service* (*SaaS*), para gerenciamento das APIs do BNDES, tanto as de negócio quanto as do *Open Finance* Brasil.

3.1.2. Deverá ser disponibilizado para o BNDES três instâncias da solução (também referenciado por este documento como “ambientes”) distintas e isoladas entre si, porém idênticas do ponto de vista de funcionalidades e modo de uso. Uma delas será utilizada como **produção**, onde requisições e dados reais dos clientes do BNDES serão trafegados; as duas demais serão para desenvolvimento e homologação das APIs.

3.1.3. A **CONTRATADA** poderá oferecer como solução uma plataforma única, por ambiente, que irá receber e tratar as requisições tanto às APIs de negócio quanto às do *Open Finance* Brasil, ou poderá oferecer instâncias separadas (com URLs distintas, por exemplo) para cada um desse subconjunto de APIs.

3.1.3.1. No caso do uso de instâncias separadas, a forma de uso (tanto manual, via navegação por *browsers*, ou através do uso das APIs administrativas, para realização de integrações, pelo BNDES) deverá ser idêntica, a fim de minimizar os custos administrativos e de uso pela equipe técnica e pelos clientes do BNDES.

3.1.4. Todos os componentes da solução deverão executar em *data centers* localizados em território nacional, incluindo eventuais réplicas e cópias de segurança, conforme IN do GSI nº 5, de 30/08/2021.

3.1.5. A solução deverá oferecer, minimamente:

3.1.5.1. **Portal do Desenvolvedor:** Local onde clientes do BNDES poderão se cadastrar, criar e configurar suas aplicações, buscar e visualizar a documentação das APIs disponíveis, assim como se inscrever ou solicitar seu uso;

3.1.5.2. **Portal de Administração:** Local onde os técnicos do BNDES, com perfil de "administrador da solução", poderão visualizar e realizar configurações globais da plataforma assim como definir as políticas de uso das APIs;

3.1.5.3. **Portal de Publicação:** Local onde os técnicos do BNDES, com o perfil de "desenvolvedor de APIs", poderão criar e editar as APIs, assim como visualizar e realizar a gestão do ciclo de vida das APIs. Deverá existir (ou ser possível definir) um perfil que conceda apenas leitura dessas informações para grupos de usuários. A solução deverá ser compatível com as especificações OpenAPI 2.0 e 3.0;

3.1.5.4. **Portal de Análise de Dados:** Local onde os técnicos do BNDES, com o perfil de "análise de dados", poderão visualizar o uso das APIs com a granularidade definida neste documento;

3.1.5.5. **Gateway de APIs:** Componente que será responsável por receber as requisições às APIs e aplicar todos os devidos controles de acesso, segurança e fluxo. Gateway deverá suportar o "enriquecimento" de informação nas requisições intermediadas como, por exemplo, adição cabeçalhos HTTP com identificadores para rastreamento distribuído ("*distributed tracing*") e permitir adicionar controles extras para inicialização de requisições (por exemplo, exigência de certificado de cliente/mTLS, limitação de IP ou faixa de IPs de origem, etc.);

3.1.5.6. **Gerenciamento do ciclo de vida das APIs:** Gestão das APIs, pelos perfis adequados, desde o seu *design*, testes, publicação e eventual descontinuação. Podendo permitir versões distintas das APIs serem expostas em paralelo;

3.1.5.7. **Definição de Políticas de Controle de Fluxo de Acesso (*Rate Limiting* e *Throttling*):** A solução deverá permitir a definição de políticas de controle de fluxo de acesso às APIs ou *endpoints* (por exemplo, os de obtenção de *tokens* de acesso), assim como definir controles globais. Deverá ser permitido definir quantidade máxima de requisições em um determinado período (segundos, minutos, horas e dias), por IP ou *range* de IPs de origem, por aplicação (*service provider*), atributos de JWT ou cabeçalhos HTTP. Deverá ser permitido a criação de regras com a combinação das anteriormente descritas;

3.1.5.8. **Administração por APIs:** Deverá ser possível a gestão (criação, edição, listagem e remoção) das APIs, das políticas de controle de fluxo de acesso e da solução em geral por APIs administrativas, protegidas por perfis adequados de acesso. Todas as atividades de gestão, oferecidas pela interface gráfica *web* da solução, deverão ser possíveis de serem realizadas por APIs administrativas, para que seja viável a construção de integrações e automações pelo BNDES;

Elaborado por:		Revisado por:
Paulo Alipio Suderio Rodrigues Analista de Sistemas ATI/DEGAT/GPLAT	Carlos Roberto Marques Junior Coordenador de Serviço ATI/DEGAT/GPLAT	Frederico Henrique Argolo Gerente ATI/DEGAT/GPLAT

3.1.5.9. **Integração com o Provedor de Identidades do BNDES:** A solução deverá se integrar com provedor de identidades dos BNDES, onde todos os usuários internos e externos da solução contratada realizarão a autenticação e, opcionalmente, autorização, com os devidos limites de acesso e conforme perfis pré-definidos e especificações detalhadas no Item 3.1.30. A solução deverá suportar, também, o direcionamento de novos usuários para seu cadastro e edição de perfil no provedor de identidades e/ou em aplicação do BNDES dedicada a gestão das informações desses usuários. A **CONTRATADA** deverá realizar as customizações necessárias na solução contratada para a completa execução desses fluxos com sucesso;

3.1.5.10. **Fluxo de Aprovação para Pedidos de Uso:** A solução deverá permitir a definição de fluxos de aprovação para pedidos de criação de aplicações (*service providers*) e subscrição de APIs, solicitados por usuários externos do BNDES. A autorização, ou não, desses pedidos será realizada por usuários do BNDES com perfil de "aprovador", via interface gráfica web da solução;

3.1.5.11. **Registro de Eventos:** Todos os eventos relevantes ocorridos na plataforma devem ser registrados e associados ao seu dia e horário – com o registro de *timezone*, no fuso *Universal Time Coordinated* (UTC) e sincronizado com fontes confiáveis de tempo – assim como indicar o usuário que o produziu, além de outras informações adicionais pertinentes. Deverá ser possível o acesso a esses registros de eventos, por parte do BNDES, via APIs administrativas e via interface gráfica *web*, com os devidos controles de segurança. Abaixo segue a lista mínima de eventos que devem ser registrados:

- Requisições recebidas às APIs (inclusive às administrativas da solução) e aos *endpoints* de geração e gestão de *tokens* de acesso, com informação de código HTTP de retorno, tempo de resposta (diferenciando o tempo de tratamento pelo *gateway* e pelo *backend* do BNDES), IP de origem e informações para rastreio de transações (por exemplo, `x-fapi-interaction-id`);
- Criação, edição e remoção de APIs;
- Criação, edição e remoção de aplicações (*service providers*);
- Criação, edição e remoção de políticas de controle de fluxo de acesso;
- Subscrição e remoção de subscrição das aplicações às APIs;
- Aprovação de criação de aplicações ou subscrição de APIs;
- Alterações nas configurações da plataforma;
- Eventos de autenticação (com sucesso ou falha) no acesso à plataforma, caso haja usuários locais controlados pela **CONTRATADA**.

3.1.5.12. **Integração com o *backend* do BNDES:** O *gateway* da solução deverá se integrar com o *backend* do BNDES, onde estarão implementadas as APIs, por VPNs IPSec ou autenticação mútua (mTLS) com uso de protocolo TLS 1.2 (ou superior). Para essa integração, a **CONTRATADA** deverá informar um conjunto de IPs origem da solução que serão configurados como permitidos a realizar requisições ao *backend* do BNDES.

3.1.5.13. **Protocolos de Mercado:** A solução deverá ser compatível com os principais protocolos de mercado[3] reconhecidos e abertos para autenticação e autorização, integração, definição e uso seguro das APIs (em especial, as financeiras), nas versões mais recentes e sem vulnerabilidades conhecidas. Podemos citar: OAuth 2.0, OpenID Connect, FAPI *Advanced Profile*, SAML, REST, SOAP, JWT e relacionados (JWE, JWKS, JWK, JWKS, etc.), JSON, XML, TLS/SSL, *mutual-TLS Client Authentication* e *Certificate-Bound Access Tokens*, OpenAPI, entre outros; além dos exigidos pelo *Open Finance* Brasil.

3.1.6. Todos os eventos gerados e registrados pela solução devem ser retidos por, pelo menos, 180 dias e serão extraídos pelo BNDES via APIs administrativas. A solução deverá oferecer um mecanismo eficiente para essa extração. Seja via API REST (*polling*) ou via filas/notificações. Não haverá limites a quantidade de registros que poderão ser armazenados, consultados ou transmitidos nesse período.

3.1.6.1. Todos os custos relacionados a essa transferência de dados devem estar inclusos no Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk* e não haverá cobrança adicional.

3.1.7. A solução deverá oferecer uma API administrativa para consulta da quantidade mensal de requisições tratadas no período, discriminando o tipo da API (*Open Finance* ou de negócio), a fim de permitir que o BNDES realize a monitoração automatizada de seu uso, conforme os limites definidos pelo Item 4.2.3.

3.1.8. A solução deve possuir documentação *online* atualizada e completa, incluindo as instruções de uso para as APIs administrativas.

3.1.9. Todos os endereços eletrônicos públicos que dão acesso à solução devem estar disponíveis por meio de URLs no domínio “bndes.gov.br” ou outro definido pelo BNDES.

3.1.9.1. Todos os subdomínios serão definidos pelo BNDES;

3.1.9.2. O servidor de DNS (*Domain Name System*) do BNDES incluirá os registros CNAME (*Canonical Name*) necessários para apontar para os endereços públicos da solução;

3.1.9.3. Os certificados necessários para os endereços públicos serão fornecidos pelo BNDES e deverão ser mantidos em segurança, conforme especificado no Item 3.1.37.

[3] Serão consideradas como referência as especificações abertas (RFCs) definidas pela IETF (*Internet Engineering Task Force*: https://datatracker.ietf.org/) relacionadas ao objeto deste contrato.

Elaborado por:		Revisado por:
Paulo Alipio Suderio Rodrigues Analista de Sistemas ATI/DEGAT/GPLAT	Carlos Roberto Marques Junior Coordenador de Serviço ATI/DEGAT/GPLAT	Frederico Henrique Argolo Gerente ATI/DEGAT/GPLAT

3.1.10. A solução deve permitir a personalização das suas interfaces gráficas web, de forma a permitir a sua conformidade com a identidade visual do BNDES.

O GERENCIAMENTO DAS APIs *OPEN FINANCE* BRASIL

3.1.11. A solução contratada, além dos requisitos gerais para um gerenciador de APIs, deverá implementar todas as especificações técnicas, funcionais e não funcionais estabelecidos pelo *Open Finance* Brasil[4], no perfil "transmissor de dados", assim como todas as eventuais atualizações futuras que venham a ocorrer durante a vigência do Contrato, dentro dos prazos de entrega estipulados pela governança e pelo regulador.

3.1.12. Para as APIs de dados abertos e transacionais, a solução deverá atuar apenas como um intermediário, aplicando todas as políticas de segurança e eventuais transformações de dados ou "enriquecimento" de informações nas requisições (como, por exemplo, adição de cabeçalho HTTP para identificação de transação).

3.1.12.1. A implementação funcional dessas APIs será de responsabilidade do BNDES.

3.1.13. A solução deverá implementar completamente as APIs de Registro e Gerenciamento Dinâmico de Aplicações (DCR/DCM), Consentimentos, de Relatórios e Métricas e APIs comuns (*Discovery*), assim como qualquer eventual API que não seja relativa a dados de negócio sob posse do BNDES e que venha a ser exigido pela governança do *Open Finance* Brasil durante a vigência do Contrato.

3.1.14. A solução deverá oferecer APIs que disponibilizem as informações de uso da solução contratada de maneira a permitir que o BNDES consiga construir automações e integrações para atendimento das exigências do BACEN ou governança do *Open Finance* Brasil, como, por exemplo, para a Plataforma de Coleta de Métrica (PCM).

3.1.15. A solução deve permitir e implementar a convivência de versões das APIs, durante os períodos mínimos e máximos exigido pela governança do *Open Finance* Brasil.

3.1.16. Devido às características de negócio, na corrente data, o BNDES necessita oferecer apenas um conjunto restrito das APIs do *Open Finance* Brasil, a saber:

- Consentimentos;
- Registro e Gerenciamento Dinâmico de Aplicações (DCR/DCM);
- Dados Cadastrais (apenas para pessoa jurídica);
- Operações de Crédito – Financiamento;
- Resources;
- Admins;

[4] Ver https://openfinancebrasil.atlassian.net/wiki/spaces/OF/overview

- Comuns (*Discovery*);
- Canais de Atendimentos;
- Produtos e Serviços.

3.1.16.1. Embora, no momento da publicação deste Edital, o conjunto de APIs obrigatórias para BNDES seja reduzido em relação ao conjunto total de APIs da especificação *Open Finance* a solução contratada deverá suportar a adição e configuração de qualquer nova API, seja por motivação regulatória ou seja por alteração de negócio do BNDES.

3.1.17. Os consentimentos criados pelos usuários finais deverão ser persistidos de maneira segura pela solução e deverá ser possível consulta a esses dados pelo BNDES, com o devido controle de autorização, via APIs administrativas.

3.1.18. O Fluxo de Consentimento deverá prever a integração com uma aplicação desenvolvida e executada nos servidores do BNDES, que receberá as informações necessárias para realizar a autenticação do usuário final, validando suas credenciais e eventuais informações adicionais exigidas pelo BNDES (por exemplo, CNPJ), e reenviará à solução contratada a resposta desse fluxo (sucesso ou falha).

3.1.18.1. Nessa integração deverá ser trafegado o menor conjunto possível de informações do usuário final necessário para a autenticação;

3.1.18.2. A solução deverá suportar o tratamento de diferentes casos de erro de autenticação, de forma a serem retornadas mensagens adequadas aos usuários finais.

3.1.19. A solução deverá armazenar e disponibilizar através de APIs administrativas ou via interface *web*, de maneira consolidada e de fácil obtenção, todas as informações necessárias para geração dos relatórios regulatórios, exigidos pela Governança do *Open Finance* Brasil e pelo Banco Central.

ASPECTOS DE SEGURANÇA

3.1.20. A **CONTRATADA** é responsável por assegurar a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilização das informações do BNDES manejadas no âmbito da prestação dos serviços contratados.

3.1.20.1. A **CONTRATADA** é responsável por assegurar o isolamento das informações do BNDES e dos recursos utilizados para prestação dos serviços contratados a fim de evitar acessos indevidos ou impacto à disponibilidade por ação de outros clientes da **CONTRATADA**.

3.1.21. A **CONTRATADA** deverá possuir e seguir protocolos e normas de segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade, que acompanhem desde o desenho e desenvolvimento dos componentes que constituem a solução até sua execução em produção, para evitar incidentes de segurança e a interrupção na prestação dos serviços previstos por esta especificação.

3.1.22. A **CONTRATADA** deverá possuir e seguir processo(s) de gestão de mudança, sobretudo no tocante à implantação, atualização e manutenção dos recursos utilizados para prestação dos serviços contratados, a fim de evitar impacto à disponibilidade desses serviços.

3.1.23. A **CONTRATADA** deverá possuir e seguir metodologia de gestão de riscos, elaborada em conformidade com as melhores práticas e com a legislação.

3.1.24. A **CONTRATADA** deverá garantir que existam registro de auditoria para todos os acessos realizados a infraestrutura que suporta a solução, a fim de garantir o processo de tratamento de incidentes de segurança.

3.1.25. A **CONTRATADA** deverá executar periodicamente varreduras automatizadas de vulnerabilidades de segurança e aplicação de correções de segurança nos componentes da solução.

3.1.26. A **CONTRATADA** deverá implementar mecanismos automáticos para proteção, detecção e tratamento de vazamento de dados que estiverem sob sua custódia.

3.1.27. A solução deverá estar protegida por protocolos, monitoração e mecanismos automáticos e/ou manuais (providos pela equipe técnica da **CONTRATADA**) para defesa contra ataques de negação de serviços (DoS ou DDoS).

3.1.28. A solução deverá possuir mecanismos de proteção de perímetro (ex.: *firewalls*, IPS/IDS, etc) e de deteção, prevenção e proteção de ataques na camada de aplicações (ex.: *Web Application Firewall* – WAF).

3.1.29. Quaisquer incidentes de segurança, incluídos, mas não limitados, aos ataques cibernéticos e/ou invasões de qualquer natureza no ambiente onde se encontram hospedados informações e dados do BNDES, deverão ser imediatamente comunicados pela **CONTRATADA**, mesmo que se trate de meros indícios.

3.1.30. A solução deverá se integrar com o provedor de identidades do BNDES, suportando *Single Sign-On* dos usuários via protocolos de mercado (OpenID Connect/OAuth2 e/ou SAML2).

3.1.30.1. A autenticação de todos os usuários administrativos da solução, assim como dos clientes internos e externos do BNDES, deverá ser realizada através do provedor de identidades do BNDES;

3.1.30.2. A solução contratada deverá refletir a exclusão de usuários e bloqueio de credenciais realizados no provedor de identidades do BNDES;

3.1.30.3. A autorização e designação de perfis aos usuários da solução deverá ser, preferencialmente, realizada pelo provedor de identidades do BNDES, através do uso de *roles* e grupos de usuários. Caso a solução contratada não suporte a gestão de acessos pelo provedor de identidades do BNDES, essa funcionalidade deverá ser oferecida por APIs administrativas da solução contratada – para que seja possível a construção de automações – e por interface gráfica *web*. Essa gestão de perfis deverá ser restrita a apenas funcionários e usuários de serviço do BNDES previamente designados, sendo garantido pela solução que todos os acessos serão registrados em *logs* de auditoria;

3.1.30.4. Caso a autorização seja realizada pela solução contratada, ela deverá oferecer mecanismos para revogação de acessos e permitir extrair de forma estruturada e automatizada a lista de usuários com acesso;

3.1.30.5. A solução deverá permitir o cadastro de novos usuários, que será realizado através do seu redirecionamento para o provedor de identidades ou aplicação do BNDES dedicada a esse fim, a critério do BNDES, onde serão armazenadas suas informações pessoais/corporativas e de autenticação;

3.1.30.6. A interface gráfica *web* da solução contratada deverá oferecer ao usuário opções de acesso, via *links* de redirecionamento e de maneira fácil e intuitiva, às telas de edição de seu perfil no provedor de identidades ou aplicação do BNDES dedicada a esse fim, a critério do BNDES;

3.1.30.7. Qualquer customização necessária na solução para que os fluxos de cadastro e edição de perfil sejam realizados completamente e com sucesso deverá ser implementado pela **CONTRATADA**, e sem custos adicionais para o BNDES;

3.1.30.8. A **CONTRATADA** deverá armazenar o menor conjunto de informações dos usuários internos e externos do BNDES para o funcionamento da solução;

3.1.30.9. Caso a solução necessite de um usuário administrativo, de posse da **CONTRATADA**, esse usuário deverá ser autenticado por MFA (*Multiple Factor Authentication*) e acessos com esse usuário deverão ser registrados nos eventos de auditoria, conforme especificado no Item 3.1.5.11;

3.1.30.10. Para o Fluxo de Consentimentos, no escopo do *Open Finance* Brasil, a autenticação do cliente do BNDES será realizada por uma aplicação construída pelo BNDES, conforme Item 3.1.18. A **CONTRATADA** deverá apresentar os requisitos para essa integração para que o BNDES possa realizar os ajustes necessários, conforme Item 3.2.2.

3.1.31. A solução contratada deverá suportar aplicar o perfil de segurança FAPI 1.0 *Advanced*[5] às APIs que necessitarem de tal nível de controle.

3.1.32. A solução contratada deverá suportar definir a exigência de autenticação das aplicações (*client applications*/*service providers*) dos clientes e parceiros do BNDES

[5] https://openid.net/specs/openid-financial-api-part-2-1_0.html

conforme especificado na RFC 8705 (*OAuth 2.0 Mutual-TLS Client Authentication and Certificate-Bound Access Tokens*)[6] para as APIs que necessitarem de tal nível de segurança.

3.1.33. A solução contratada deverá permitir definir políticas de emissão e gestão de *tokens* (*authorization token*, *access token*, *refresh token* etc.), tais como:

3.1.33.1. Escopo granular, que permita o acesso estritamente necessário aos recursos protegidos;

3.1.33.2. Validade máxima dos *tokens* emitidos, que pode ser configurado por API ou recursos que serão protegidos pela solução, a depender do escopo solicitado pelas aplicações clientes;

3.1.33.3. Proteção contra ataques de repetição (*replay*);

3.1.33.4. Possibilidade de revogação de *tokens*.

3.1.34. A **CONTRATADA** deverá manter a solução tecnologicamente atualizada em todos os seus componentes (sistema operacional, plataformas, aplicações, bancos de dados etc.), principalmente quando houver vulnerabilidade ou exploração conhecida com severidade CVSS (*Common Vulnerability Scoring System*) "**crítica**" ou "**alta"**.

3.1.34.1. As vulnerabilidades classificadas como "**crítica**" (CVSS entre 9.0 e 10.0) deverão ser resolvidas em até 30 dias corridos após sua identificação, exceto quando se enquadrarem no Item 3.1.34.4;

3.1.34.2. As vulnerabilidades classificadas como "**alta**" (CVSS entre 7.0 e 8.9) deverão ser resolvidas em até 60 dias corridos após sua identificação;

3.1.34.3. As demais vulnerabilidades – "**baixa**" (CVSS entre 0.1 e 3.9) e "**média**" (CVSS entre 4.0 e 6.9) – deverão ser reportadas mensalmente, via relatório descrito no Item 4.3.3, com prazos de resolução mais breves possíveis e justificados pela **CONTRATADA**. Esses prazos deverão ser aprovados pelo BNDES;

3.1.34.4. As vulnerabilidades reportadas no "*Known Exploited Vulnerabilities Catalog*"[7] da *Cybersecurity & Infrastructure Security Agency* (CISA), do governo dos Estados Unidos da América, deverão ser corrigidas no prazo indicado por esse órgão.

3.1.35. As vulnerabilidades "**críticas**" devem ser imediatamente informadas ao Gestor do Contrato assim que identificadas. As vulnerabilidades classificadas como "alta" devem ser notificadas via relatórios mensais, assim como as "críticas", conforme Item 4.3.3.

3.1.36. Os ativos de tecnologia da informação utilizados pela solução devem manter seu relógio interno sincronizado com uma fonte confiável única de referência.

[6] https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8705
[7] https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog

3.1.37. A solução deverá armazenar com segurança as chaves privadas do BNDES, incluindo aquelas utilizadas para comunicação segura (TLS) com os clientes da solução; entre a solução e a infraestrutura do BNDES; e as chaves de assinatura e encriptação de objetos (JWKS).

3.1.37.1. O armazenamento das chaves poderá ser feito usando: hardware seguro (HSM), HSM virtual ou Serviço de Gerenciamento de Segredos (SSM);

3.1.37.1.1. Caso o mecanismo escolhido seja HSM ou HSM virtual, ele deverá possuir certificação FIPS 140-2 nível 3;

3.1.37.1.2. Caso o mecanismo escolhido seja um serviço de gerenciamento de segredos, ele deverá possuir certificação de segurança ou relatório de auditoria compatível com padrões nacionais ou internacionais como SSAE 18 SOC 2, ISAE 3402, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701 ou similar (a ser validado pelo BNDES), emitido por uma empresa de auditoria ou certificadora, reconhecida e independente.

3.1.37.2. O mecanismo escolhido deverá estar localizado em território nacional;

3.1.37.3. O mecanismo escolhido deverá garantir que apenas os funcionários do BNDES tenham permissão de leitura, edição e remoção das chaves privadas;

3.1.37.4. Todo acesso de leitura, edição ou remoção das chaves privadas do BNDES deverão ser registradas em *logs* específicos e com acesso de leitura pela equipe técnica do BNDES.

3.1.38. A solução contratada deverá armazenar os dados corporativos do BNDES com a utilização de criptografia a fim de mitigar o risco de acesso indevido por terceiros.

3.1.38.1. As informações devem ser cifradas através de algoritmos criptográficos considerados fortes, de domínio público e que estejam especificados por um padrão FIPS (*Federal Information Processing Standards*).

3.1.39. A **CONTRATADA** deverá demostrar a segurança da solução através da apresentação de:

3.1.39.1. Relatório de auditoria SOC 2 (*Service and Organization Controls* 2), do tipo I e tipo II, emitido **anualmente** por um auditor reconhecido e independente, para a infraestrutura de nuvem utilizado pela solução;

3.1.39.2. Relatório de auditoria ou certificação de segurança compatível com padrões nacionais ou internacionais como SSAE 18 SOC 2, ISAE 3402, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27701 ou similar (a ser validado pelo BNDES), emitido **anualmente** por uma empresa de auditoria ou certificadora, reconhecida e independente, que garanta a implementação de boas práticas de segurança para a prestação dos serviços contratados e que englobe os ativos e processos relacionados;

3.1.39.3. Evidência de execução, com periodicidade mínima **anual**, de testes de invasão nos elementos de infraestrutura do ambiente produtivo da solução contratada, realizado por empresa especializada e independente, com um planejamento previamente estabelecido com o BNDES;

3.1.39.4. Evidência de execução, com periodicidade mínima **anual**, de varreduras de vulnerabilidades de segurança e de aplicação de correções de segurança nos componentes e elementos de infraestrutura da solução;

3.1.39.5. Política e procedimentos destinados ao efetivo e eficaz tratamento de incidentes de segurança da informação e bloqueio de acessos.

3.1.40. A **CONTRATADA** deverá possuir um **Plano de Continuidade e Contingência**, incluindo políticas de *backup* com periodicidade suficiente (minimamente diária), estratégias para recuperação da solução contratada em situações adversas e procedimentos para tratamento de incidentes de segurança da informação.

3.1.40.1. O BNDES poderá solicitar uma cópia desse plano.

3.1.41. O BNDES poderá, diretamente ou via serviço de terceiros, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações enviadas pela **CONTRATADA** ou, ainda, realizar testes (por exemplo, de invasão) na solução contratada com objetivo de comprovar que os requisitos de segurança exigidos por este documento estão sendo adequadamente implementados.

3.2. O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO

3.2.1. A **CONTRATADA** deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES e apresentar um **Plano de Implantação e Integração** com o ambiente tecnológico do BNDES, contendo as etapas, o cronograma e a arquitetura que será implementada. Esse documento deverá considerar os requisitos técnicos especificados neste documento e será validado pela equipe técnica do BNDES.

3.2.1.1. O Plano de Implantação e Integração deverá ser entregue em até 10 dias úteis a partir do pedido formal realizado pelo Gestor do Contrato.

3.2.1.2. O prazo máximo para implantação dos ambientes **não produtivos** (desenvolvimento e homologação) é de até 60 dias corridos a partir da entrega do **Plano de Implantação e Integração**.

3.2.1.3. O prazo máximo para implantação do ambiente de **produção** não pode ser superior a 90 dias corridos a partir da data de entrega do **Plano de Implantação e Integração**.

3.2.2. No Plano de Implantação e Integração deverá constar os requisitos necessários para integração da solução com o sistema de autenticação de usuários finais que será utilizado no Fluxo de Consentimentos.

3.2.3. A etapa de integração com o ambiente tecnológico do BNDES deverá ser realizada por pessoal técnico especializado fornecido pela **CONTRATADA** e deverá ocorrer

em dias e horários previamente estipulados pelo BNDES, podendo inclusive ocorrer fora do horário comercial e/ou em dias não úteis, de modo a minimizar o impacto na disponibilidade do ambiente computacional do BNDES.

3.2.4. Todo o processo de integração deverá ser acompanhado por técnicos do BNDES e a **CONTRATADA** deverá repassar conhecimentos dos componentes da solução contratada durante a implantação e configuração.

3.2.5. As atividades de implementação e integração da solução contratada que precisem ser executados no ambiente tecnológico do BNDES deverão seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro e aprovação de mudanças, liberações e tratamento de incidentes.

3.2.6. Os erros e problemas da solução contratada que ocorrerem durante sua implantação e integração deverão ser tratados e resolvidos pela **CONTRATADA**.

3.2.7. Deverão ser disponibilizados pela **CONTRATADA** ao final do Serviço de Implantação e Integração:

3.2.7.1. Arquitetura (desenho) incluindo todos os componentes que compõem a solução e as integrações com o ambiente tecnológico do BNDES;

3.2.7.2. Documentação da solução e suas funcionalidades, que poderá ser online, que permita a criação, utilização e gestão das APIs pelo BNDES, de maneira autônoma.

3.2.8. Para a integração da solução com o ambiente tecnológico do BNDES, a **CONTRATADA** precisará prever e apresentar instruções para:

3.2.8.1. A integração do *gateway* de APIs com os serviços de *backend* do BNDES;

3.2.8.2. A integração com o provedor de identidades do BNDES, para autenticação e autorização dos usuários;

3.2.8.3. A integração para importação dos *logs* e métricas pelo BNDES.

3.2.9. Após a integração da solução com o provedor de identidades do BNDES, será indicado pelo BNDES um grupo de técnicos que terão o perfil de “administradores” da solução.

3.2.10. A **CONTRATADA** deverá apoiar o BNDES na preparação do ambiente – configuração de políticas de acesso, segurança, *rate limiting*/*throttling*, entre outros – e na inclusão dos dados existentes nas plataformas de gerenciamento de APIs de negócio e de *Open Finance* Brasil utilizadas pelo BNDES, que serão substituídas pela solução contratada – APIs, aplicações (*service providers*), subscrições (assinaturas de APIs), consentimentos, *tokens*, credenciais etc.

3.2.10.1. O BNDES ficará responsável pela extração dos dados existentes nas plataformas que serão substituídas, sendo a **CONTRATADA** responsável em apoiar a equipe técnica do BNDES na transformação desses dados para o padrão esperado pela solução contratada, assim como em todas as atividades para sua inclusão;

3.2.10.2. Qualquer ajuste necessário na solução contratada, relacionado à inclusão desses dados, deverá ser realizado pela **CONTRATADA** para o completo funcionamento dos casos de uso associados.

3.2.11. Será de responsabilidade da **CONTRATADA** a configuração inicial da solução contratada para a limitação da quantidade máxima de requisições válidas a serem tratadas pela solução (Item 4.2.5) dentro dos limites definidos pelo Item 4.2.3.

3.2.11.1. Caso seja recebido e tratado pela solução contratada uma quantidade maior de requisições válidas do que a definida pelo Item 4.2.3, devido uma má configuração inicial de *rate limiting*/*throttling* por parte da **CONTRATADA**, a quantidade excedida não será cobrada pelo Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs (Item 4.2).

3.2.12. Caso, a critério do BNDES, seja decidido pela postergação de alguma configuração, customização da solução ou migração dos dados existentes nas plataformas a serem substituídas, essas atividades deverão ser tratadas pelo Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*, sem custos adicionais para o BNDES, via chamados de suporte técnico com Severidade 4.

3.3. O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MONITORAÇÃO E *SERVICE DESK*

3.3.1. Além de disponibilizar uma solução para o Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs, a **CONTRATADA** será responsável por todas as atividades de sustentação, evolução e correção de erros.

3.3.2. Para isso, deverá ser implementada uma estrutura de monitoração ativa de todos os componentes que compõem a solução a fim de garantir o pleno funcionamento dos serviços contratados e para que ações para sua recuperação ocorram a fim de minimizar os impactos de eventuais incidentes.

3.3.3. Além da monitoração ativa e atuação proativa para correção de incidentes, a **CONTRATADA** deverá oferecer o serviço de *service desk* para sanar dúvidas e receber reportes de incidentes, problemas ou qualquer outro pedido de suporte técnico que possam ser registrados tanto pela equipe técnica do BNDES quanto por parceiros e clientes externos do BNDES que venham a utilizar as APIs gerenciadas pela solução.

3.3.4. O serviço deverá utilizar um sistema *web*, onde serão registradas todas as informações e histórico do atendimento, desde a sua abertura até sua conclusão.

3.3.4.1. Na abertura, para cada atualização de *status* e no encerramento do chamado deverá ser enviado um *e-mail* de notificação para o solicitante e equipe designada, se aplicável.

3.3.5. O atendimento do *service desk* deverá ser feito em português para o público geral. Caso o chamado seja aberto pela equipe do BNDES, este atendimento poderá, opcionalmente, também ser realizado no idioma inglês.

3.3.6. Não haverá limites na quantidade de chamados que poderão ser abertos no *service desk* da **CONTRATADA** durante o período de vigência do contrato.

3.3.7. A **CONTRATADA** deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte abertas pelo BNDES.

3.3.7.1. Caberá ao profissional supervisionar os técnicos da **CONTRATADA** responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES;

3.3.7.2. O profissional será o contato oficial do BNDES com a **CONTRATADA** para assuntos relativos ao Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*;

3.3.7.3. A comunicação do BNDES com o profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

3.3.8. O serviço de *service desk* deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de chamados em tempo integral (24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados).

3.3.8.1. Serão aceitas interrupções programadas (para manutenção) previamente comunicadas ao BNDES com uma antecedência mínima de 24 horas corridas;

3.3.8.2. No caso de interrupções programadas, a **CONTRATADA** deverá oferecer um meio alternativo de abertura e acompanhamento de chamados.

3.3.9. Os serviços de suporte técnico serão prestados nas modalidades via *web*, correio eletrônico, chamada telefônica ou reunião remota.

3.3.10. A **CONTRATADA** deverá fornecer ao BNDES, em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data de vigência do Contrato, um número de telefone e um endereço de correio eletrônico que possibilite acionamento da sua central de suporte técnico, para fins de abertura e acompanhamento de chamados de suporte técnico.

3.3.11. A **CONTRATADA** deverá possibilitar o acesso de, pelo menos, 15 (quinze) profissionais do BNDES a um site para abertura e acompanhamento dos chamados de suporte, em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data de vigência do Contrato.

3.3.12. Os incidentes identificados pela estrutura de monitoração da **CONTRATADA** deverão ser registrados no sistema *web* de *service desk*, assim como as informações necessárias para acompanhando do *status* pela equipe técnica do BNDES.

3.3.13. Os chamados de suporte técnicos serão classificados em 4 níveis de severidade, e seus prazos para resolução são descritos na tabela abaixo:

Severidade	Descrição da Severidade	Prazo Resolução
1	O funcionamento, no ambiente de produção, de qualquer um dos componentes da solução está impossibilitando ou severamente prejudicando o uso de, pelo menos, uma das APIs pelo BNDES, seus parceiros ou clientes.	8 horas corridas
2	O funcionamento, no ambiente de produção, de qualquer um dos componentes da solução está impactando parcialmente o uso de, pelo menos, uma das APIs pelo BNDES, seus parceiros ou clientes.	16 horas corridas
3	O funcionamento, em qualquer ambiente, de qualquer um dos produtos que compõem a solução está prejudicado ou apresenta degradação significativa de desempenho que ocasiona impacto à administração da solução, ao desenvolvimento de sistemas ou à execução de sistemas; Ou O funcionamento, em qualquer ambiente, de qualquer um dos produtos que compõem a solução encontra-se funcionando com a implementação de uma solução de contorno.	16 horas úteis
4	O BNDES ou usuários externos da solução requerem informações, melhorias ou esclarecimentos relativos à documentação sem impacto imediato à solução. Ou BNDES solicita implementação de alguma nova funcionalidade.	72 horas úteis

3.3.13.1. Compreende-se como horário útil aquele entre as 9:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

3.3.13.2. Compreende-se como horário corrido aquele que considera 24 horas contínuas, 7 dias por semana, incluindo feriados;

3.3.13.3. A classificação da severidade dos chamados será realizada pelo BNDES.

3.3.14. Os chamados de suporte técnico de severidade 1, 2 e 3 só serão considerados encerrados quando for encontrada uma solução definitiva para o problema e com anuência formal do Gestor de Contrato ou do funcionário do BNDES responsável por sua abertura. Caso não seja possível encontrar uma solução definitiva, serão aceitas soluções de contorno desde que a impossibilidade para a implementação de uma solução definitiva seja formalmente justificada ao final do chamado pela **CONTRATADA**.

3.3.14.1. Essas justificativas poderão ou não ser aceitas pelo BNDES, que poderá, a seu critério, validar as justificativas da **CONTRATADA** e, caso não aceite, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas na Seção 7.

3.3.15. Os chamados relativos a demandas e incidentes críticos de segurança (por exemplo, ataques cibernéticos ou vazamento de informações em andamento) serão abertos com Severidade 1 e o tratamento deverá ser iniciado em até 1 hora após sua abertura.

3.3.16. A solução deverá oferecer, via API administrativa e por interface gráfica *web*, a porcentagem de disponibilidade diária da solução, assim como de cada uma das APIs BNDES cadastradas na solução, de, pelo menos, dos últimos 90 dias e um consolidado mensal dos últimos 12 meses.

3.3.16.1. A informação apresentada deverá discriminar o período de indisponibilidade originada pela solução ou pelas aplicações do BNDES que implementam as funcionalidades APIs;

3.3.16.2. Será contabilizado, a fim de indicadores, apenas as indisponibilidades causadas por incidentes na solução contratada;

3.3.16.3. O BNDES poderá implementar uma monitoração própria das APIs administrativas ou configuradas na solução, assim como dos seus portais;

3.3.16.4. Em caso de divergência entre as disponibilidades calculadas, será realizada uma verificação em conjunto com a **CONTRATADA** para identificar sua causa;

3.3.16.5. Se, ao final da verificação, não for identificada uma justificativa para a divergência, a informação que será considerada para qualquer fim de indicador e seus impactos em ajustes de pagamento, descritos na Seção 6, será a apurada pelo BNDES.

3.3.17. A solução deverá apresentar uma disponibilidade de:

3.3.17.1. 95% do tempo a cada 24 horas;

3.3.17.2. 99,5% do tempo a cada 3 meses.

3.3.18. Será considerado como um período de indisponibilidade quando, pelo menos, uma das APIs do BNDES ou da solução (administrativas ou funcionais), ou um dos componentes listados no Item 3.1.5, estiverem indisponíveis ou severamente prejudicadas por conta de um incidente na solução contratada.

3.3.19. Serão aceitas indisponibilidades programadas de manutenção desde que previamente comunicadas, com 10 dias de antecedência, e acordadas com o BNDES, e que poderão ocorrer apenas uma vez por mês.

ESPECIFICIDADES PARA O *OPEN FINANCE* BRASIL

3.3.20. Além dos requisitos gerais especificados nos itens anteriores, o suporte técnico da **CONTRATADA** deverá atender a todas as regras, normas e prazos estabelecidos pela Governança do *Open Finance* Brasil ou pelo Banco Central do Brasil (IN BCB

n° 133 de 22/7/2021 e suas atualizações) no atendimento às requisições e chamados, sendo elas precedentes sobre os requisitos gerais apresentados anteriormente, em caso de conflito.

3.3.21. As demandas de ajuste na solução ou geração de informações originadas pelo Banco Central do Brasil ou Governança do *Open Finance* Brasil serão registradas no *service desk* da solução com severidade 3, mas deverão ser atendidas e finalizadas dentro do prazo estipulado por essas entidades.

3.3.22. O *service desk* oferecido pela solução deverá se integrar com o *service desk* da Governança do *Open Finance* Brasil[8], para receber e atualizar o andamento dos chamados abertos via esse último. Todas as regras e padrões estabelecidos pelo regulador deverão ser implementados na solução pela **CONTRATADA** e esses chamados deverão ser resolvidos dentro dos prazos estabelecidos.

3.3.23. Os requisitos não funcionais, como limites de tráfego, limites operacionais, desempenho e disponibilidade, definidos pela Governança do *Open Finance* Brasil ou pelo Banco Central do Brasil (IN BCB n° 133 de 22/7/2021 e suas atualizações) deverão ser atendidos pela solução.

3.3.24. A **CONTRATADA** deverá gerar ou apoiar na geração de qualquer relatório obrigatório periódico ou requisitado pontualmente pela Governança do *Open Finance* Brasil ou pelo Banco Central do Brasil.

4. RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO

4.1.1. Após as atividades do Serviço de Implantação e Integração da solução contratada com os ambientes não produtivos (desenvolvimento e homologação) do BNDES serem finalizadas, serão executados **Testes de Funcionalidade das APIs de Negócio** e **Testes de Segurança e Funcionais das APIs regulatórias do *Open Finance* Brasil**, utilizando os motores de conformidade[9,10] disponibilizado pela Governança para as APIs no escopo do *Open Finance* Brasil.

4.1.1.1. O objetivo desses testes é garantir que a solução implantada e integração atendem aos requisitos estabelecidos nesta especificação técnica e aos requisitos exigidos pela estrutura de Governança do *Open Finance* Brasil e pelo Banco Central do Brasil.

[8] https://openfinancebrasil.atlassian.net/wiki/spaces/OF/pages/17377949/APIs+Service+Desk
[9] https://www.certification.openid.net/
[10] https://web.conformance.directory.openbankingbrasil.org.br/

4.1.1.2. Os Testes de Funcionalidade das APIs de Negócio e Testes de Segurança e Funcionais das APIs regulatórias do *Open Finance* Brasil serão executados em até 10 dias úteis após a conclusão do Serviço de Implantação e Integração com o BNDES, que será formalmente comunicada ao Gestor do Contrato.

4.1.2. Ao final da execução com sucesso de todos os Testes de Segurança e Funcionais das APIs regulatórias do *Open Finance* Brasil no ambiente de homologação, serão submetidos os pedidos de certificação da solução para a OpenID Foundation e para a Governança do *Open Finance* Brasil.

4.1.3. Após as certificações da solução serem emitidas pela OpenID Foundation e pela Governança e o recebimento dos artefatos de documentação do Item 3.2.7, será emitido o **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação e Integração dos ambientes não-produtivos**.

4.1.4. Após a atividade de implantação e integração da solução contratada com o ambiente de produção do BNDES ser finalizada e formalmente comunicada ao Gestor do Contrato, o BNDES irá:

4.1.4.1. Realizar o chaveamento das configurações do diretório do *Open Finance* para o recebimento e tratamento das requisições pela nova solução contratada e será solicitada ao *service desk* do *Open Finance* Brasil uma execução da Ferramenta de Verificação em Produção (FVP);

4.1.4.2. Realizar os Testes de Funcionalidade das APIs de Negócio no ambiente de PRODUÇÃO.

4.1.5. A **CONTRATADA** deverá realizar todos os devidos ajustes caso seja identificado algum problema ou falha nos testes executados pela FVP dentro dos prazos exigidos pela governança para resolução de incidentes.

4.1.6. Após a finalização de todos os testes descritos nos itens anteriores com sucesso será emitido um **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação e Integração do Ambiente de Produção**.

4.1.7. A emissão do Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação e Integração do ambiente de Produção marca o início da operação assistida prestada pela **CONTRATADA**, pelo período de 5 dias úteis.

4.1.8. Durante a Operação Assistida a **CONTRATADA** deve atuar auxiliando os técnicos do BNDES a solucionar solicitações, dúvidas, incidentes e problemas relacionados ao software contratado.

4.1.9. A Operação Assistida será mantida através de ligações telefônicas, *e-mails*, chats e acesso remoto quando necessário e a critério do BNDES. A **CONTRATADA** deverá responder tempestivamente a solicitações do BNDES ou de terceiros por ele indicados durante esse período. O prazo para atendimento de solicitações durante o período de operação assistida é de 1 (um) dia útil.

4.1.10. O **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação e Integração** será emitido pelo BNDES após a conclusão da operação assistida, permitindo o pagamento pelo Serviço de Implantação e Integração.

4.1.11. Após a finalização do Serviço de Implantação e Integração com o ambiente tecnológico do BNDES, para todas as futuras recertificações funcionais e de segurança obrigatórias (anuais e eventuais) determinadas pela Governança do *Open Finance* Brasil, durante a vigência do Contrato, a **CONTRATADA** deverá apoiar essa atividade e realizar quaisquer ajustes necessários na solução para que os testes de conformidades finalizem totalmente com sucesso, dentro do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk* (Item 3.3), sem custos adicionais para o BNDES.

4.2. O SERVIÇO EM NUVEM DE GERENCIAMENTO DE APIs

4.2.1. Após a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação e Integração** inicia-se o Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs.

4.2.2. A partir do dia da emissão desse termo, inicializará a contabilização de requisições recebidas pela solução que finalizará a 0 horas do mesmo dia do mês seguinte. Esse ciclo se repetirá até o último dia do Contrato.

4.2.3. O pagamento pelo Serviço em Nuvem de Gerenciamento das APIs será realizado mensalmente, após a realização do serviço, e por unidade de requisições recebidas no período, conforme limites abaixo:

APIs	Limite de Requisições Mensais
Open Finance Brasil	até 1.500.000
Negócio	até 8.000.000

4.2.4. O valor mensal total a ser pago pelo serviço será calculado utilizando o somatório das quantidades de requisições válidas recebidas pela solução contratada, discriminado pelo tipo da API (*Open Finance* Brasil ou de Negócio), multiplicado pelo respectivo valor unitário.

4.2.5. Para fins de contabilização para o pagamento pelo serviço, serão consideradas como requisição:

4.2.5.1. Chamadas aos *endpoints* de criação e gestão de *tokens*;

4.2.5.2. Chamadas válidas às APIs do BNDES intermediadas pela solução (Item 3.1.12);

4.2.5.3. Chamadas válidas às APIs *Open Finance* Brasil implementadas pela solução (Item 3.1.13).

4.2.6. Para fins de contabilização para pagamento pelo serviço, **não** serão consideradas como requisição:

4.2.6.1. Acesso a interface gráfica *web* da solução;

4.2.6.2. Chamadas às APIs administrativas;

4.2.6.3. Chamadas internas realizadas pela própria solução contratada para operações como, por exemplo, monitoração e levantamento de métricas;

4.2.6.4. Chamadas às APIs cadastradas pelo BNDES ou *endpoints* da solução contratada (como, por exemplo, para obtenção de *tokens*) acima do valor máximo definido por políticas de controle de fluxo de acesso (*rate limiting*/*throttling*);

4.2.6.5. Chamadas bloqueadas pelos mecanismos de defesa contra DoS/DDoS;

4.2.6.6. Chamadas às APIs controladas sem informação de autenticação (por exemplo, sem *header* HTTP “Authorization” ou sem certificado de cliente mTLS);

4.2.6.7. Chamadas à APIs*, endpoints* ou recursos não existentes, ou seja, não cadastrados na solução (HTTP 404);

4.2.6.8. Chamadas mal construídas pelos clientes (HTTP 4xx);

4.2.6.9. Chamadas para replicação dos registros de eventos capturados pela solução para o BNDES (Item 3.1.6 e Item 3.1.5.11).

4.2.7. Os tratamentos relacionados às requisições listadas no Item 4.2.6, assim como os custos relativos a eles, serão considerados como parte do escopo do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*.

VOLUMETRIA ESPERADA

4.2.8. Nos itens seguintes será apresentada uma projeção de uso das APIs considerando o histórico recente de uso no ambiente corrente do BNDES e expectativas de uso futuro pelos clientes e parceiros do BNDES da nova solução contratada.

4.2.8.1. A projeção abaixo possui apenas o intuito de facilitar o planejamento, dimensionamento e precificação por parte da **CONTRATADA**. Não há qualquer compromisso do BNDES com a sua materialização.

4.2.9. Para as APIs *Open Finance* Brasil, o BNDES recebeu, em média, 15.000 requisições mensais de participantes do ecossistema, com pico de 50.000 requisições em um dos meses avaliados. A expectativa é que esses números se mantenham durante o período do contrato.

4.2.9.1. Adicionalmente, o BNDES poderá implementar uma monitoração própria adicional (Item 3.3.16.3) a fim de verificar a disponibilidade apresentada pela **CONTRATADA**, em intervalos de tempo que julgar necessário;

4.2.9.2. As requisições realizadas pelo BNDES serão consideradas como “requisições válidas”, portanto, passíveis de cobrança conforme definido no Item 4.2.5.

4.2.10. Para as APIs de negócio é considerado uma transição faseada dos clientes e parceiros para a nova solução contratada. Assim, há uma expectativa que seu uso médio mensal siga o seguinte padrão:

4.2.10.1. 1.000.000 de requisições no primeiro ano;

4.2.10.2. 5.000.000 de requisições no segundo ano;

4.2.10.3. 7.500.000 de requisições nos demais anos.

4.3. O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MONITORAÇÃO e *SERVICE DESK*

4.3.1. Assim como para o Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs, após a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação e Integração** inicia-se o Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e S*ervice Desk*.

4.3.2. O pagamento para o serviço será um valor fixo mensal e após a prestação do serviço.

4.3.3. A **CONTRATADA** deverá enviar um relatório mensal, relativo ao período da prestação do serviço, com:

4.3.3.1. Detalhamento do uso das APIs e *endpoints* que será considerado para a cobrança pelo Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs;

4.3.3.2. Todos os chamados abertos e fechados no período (tanto criados pelo BNDES, quanto pelos usuários externos), data de abertura e de fechamento (se for o caso), *status* atualizado, severidade e tempo de execução, conforme contagem definida no Item 3.3.13;

4.3.3.3. Disponibilidade da solução apurada pela **CONTRATADA**, conforme Itens 3.3.17 e 3.3.20;

4.3.3.4. Vulnerabilidade identificadas, data de detecção, *status* e prazo estimado de correção, conforme o Item 3.1.31.

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1. Além de outras obrigações estabelecidas no Edital e nos seus demais anexos, na minuta de Contrato aprovada pelo BNDES, nas leis vigentes ou nas que entrarem em vigor, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

5.1.1. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;

5.1.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES;

5.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

Elaborado por:		Revisado por:
Paulo Alipio Suderio Rodrigues Analista de Sistemas ATI/DEGAT/GPLAT	Carlos Roberto Marques Junior Coordenador de Serviço ATI/DEGAT/GPLAT	Frederico Henrique Argolo Gerente ATI/DEGAT/GPLAT

5.1.4. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao BNDES, decorrentes de sua culpa ou dolo, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

5.1.5. Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do Contrato, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;

5.1.6. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

5.1.7. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo BNDES para a adequada execução do Contrato;

5.1.8. Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o BNDES, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

5.1.9. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do Contrato;

5.1.10. Observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, o qual deverá ser consultado por intermédio do sítio eletrônico www.bndes.gov.br ou requisitado ao Gestor do Contrato, assegurando-se de que seus representantes legais e que todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios nele constantes;

5.1.11. Garantir que o objeto do Contrato não infrinja quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES, por acusação da espécie, podendo a **CONTRATADA** ser instada a intervir no processo;

5.1.12. Informar a seus profissionais que algumas das informações às quais terão acesso são protegidas pela Lei de Sigilo Bancário e que, portanto, qualquer divulgação não autorizada de tais informações poderão ser caracterizada como ato criminoso, com possíveis implicações de ordem penal aos infratores;

5.1.13. Atender integralmente às Resoluções CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, e nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, com as atualizações definidas pela Resolução CMN n° 5.076 de 18/5/2023, no tocante às obrigações da **CONTRATADA** na gestão de riscos para a prestação dos serviços contratados.

5.1.14. A **CONTRATADA** deverá cumprir integralmente a legislação e regulamentações brasileiras em vigor, em especial, atendendo à Resolução CMN nº 4.893 de 26/02/2021 (que dispõe sobre políticas de segurança cibernética e sobre requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento em nuvem), à Instrução Normativa do BACEN nº 134 de 22/07/2021 (que dispõe sobre o manual de segurança para o *Open Finance* Brasil), à Instrução Normativa do GSI n° 5 de 30/08/2021 (que

dispõe sobre os requisitos mínimos de segurança da informação para utilização de soluções de computação em nuvem pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal) e suas respectivas atualizações.

5.1.14.1. Em particular, para as APIs do *Open Finance*, a solução deverá seguir todas as recomendações e determinações presentes nas instruções normativas, resoluções, especificações, portarias e legislação pertinentes[11].

5.1.15. A **CONTRATADA** deverá dar acesso ao Banco Central do Brasil aos contratos e aos acordos firmados para a prestação de serviços, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre seus processamentos, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso aos dados e às informações.

5.1.16. A **CONTRATADA** deverá notificar o BNDES sobre a utilização de serviços terceiros relevantes para a prestação dos serviços contratados.

5.1.17. Para o caso da decretação de regime de resolução do BNDES pelo Banco Central do Brasil, a **CONTRATADA** deve:

5.1.17.1. Conceder pleno e irrestrito acesso do responsável pelo regime de resolução aos contratos, aos acordos, à documentação e às informações referentes aos serviços prestados, aos dados armazenados e às informações sobre seus processamentos, às cópias de segurança dos dados e das informações, bem como aos códigos de acesso que estejam em seu poder;

5.1.17.2. Realizar a notificação prévia do responsável pelo regime de resolução sobre a intenção do provedor de serviços de computação em nuvem interromper a prestação de serviços, com pelo menos trinta dias de antecedência da data prevista para a interrupção.

5.1.17.2.1. A **CONTRATADA** deverá aceitar eventual pedido de prazo adicional de trinta dias para a interrupção do serviço, feito pelo responsável pelo regime de resolução;

5.1.17.2.2. A notificação prévia deverá ocorrer também na situação em que a interrupção for motivada por inadimplência do BNDES.

---

[11] Ver:

- https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Instru%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20BCB&numero=305
- https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4893
- https://openbanking-brasil.github.io/specs-seguranca/
- https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9-de-15-de-marco-de-2018-7019179
- https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5-de-30-de-agosto-de-2021-341649684

5.1.18. A **CONTRATADA** deverá manter o BNDES permanentemente informado sobre eventuais limitações que possam afetar a prestação dos serviços ou o cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor.

5.1.19. A **CONTRATADA** não terá qualquer direito de propriedade ou licença para usar, vender, explorar, copiar ou realizar qualquer uso secundário das informações do BNDES, nem sua propriedade intelectual, incluindo lista de fornecedores ou clientes, direitos autorais, marcas, nomes comerciais e segredos comerciais.

5.1.20. Caso a **CONTRATADA** receba uma solicitação de acesso emitida por uma autoridade governamental, do Brasil ou do exterior, aos dados do BNDES armazenados em decorrência do Contrato, a **CONTRATADA** deverá dar ciência imediata ao BNDES, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo na investigação e desde que expressamente exigido, por escrito, pela autoridade.

5.1.21. A **CONTRATADA** não poderá, em hipótese alguma, armazenar qualquer informação do BNDES ou de seus clientes que não sejam estritamente necessários para o funcionamento da solução e atendimento às funcionalidades descritas por este documento.

5.1.22. A **CONTRATADA** deverá, quando solicitada pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, realizar a remoção definitiva (de forma irrecuperável parcial ou totalmente) das informações manejadas durante a prestação dos serviços que estejam armazenadas na infraestrutura utilizada pela solução, da **CONTRATADA** ou de terceiros, fornecendo evidências da execução do pedido.

5.1.23. A **CONTRATADA** deverá, quando solicitada pelo BNDES e sem ônus para o BNDES, providenciar a exportação das informações manejadas durante o período da prestação dos serviços contratados que estejam na infraestrutura utilizada pela solução.

6. AJUSTES DE PAGAMENTO

6.1. Na hipótese de a **CONTRATADA** infringir os prazos estabelecidos pelo Serviço de Implantação e Integração, descritos pelo Item 3.2, por motivos alheios ao BNDES, ficará sujeita a um desconto de 1% por dia de atraso sobre o valor do Serviço de Implantação e Integração.

6.2. No caso de a solução contratada não vier a atender aos requisitos mínimos de disponibilidade definidos no Item 3.3.17 e Item 3.3.20, será realizado um desconto sobre a fatura mensal do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk* de 1% a cada 0,1% abaixo do mínimo de disponibilidade requerido. O ajuste se aplicará cumulativamente tanto para o agregado mensal quanto trimestral (ou qualquer outro período que venha a ser atualizado pela governança do *Open Finance* Brasil), se o nível mínimo de disponibilidade for afetado nos dois índices no mesmo mês.

6.3. Na situação em que a Governança do *Open Finance* Brasil ou o Banco Central do Brasil notificar alguma inconformidade da solução contratada e a **CONTRATADA** não realizar os devidos ajustes na plataforma dentro do prazo estabelecido pela entidade ou pelo regulador, será aplicada um desconto de 5% mais um adicional de 0,5% por dia excedido sobre a fatura mensal do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*.

6.4. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de garantir os níveis para atendimento de chamados previsto no Item 3.3.13, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de desconto, conforme a tabela abaixo, calculado sobre o valor da fatura mensal do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*.

Severidade	Desconto
1	0,5% por hora corrida
2	0,1% por hora corrida
3	0,05% por hora útil
4	0,01% por hora útil

6.5. Caso a **CONTRATADA** não envie as demonstrações requeridas nos Itens 3.1.39 e 3.1.40, dentro dos prazos e periodicidades estabelecidos, será aplicado um desconto de 1% por dia excedido sobre a fatura mensal do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*.

6.6. Em caso de frações de período estabelecidos nos itens anteriores, os descontos serão calculados proporcionalmente.

6.7. Os tempos para início de atendimento ou solução definitiva e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

6.8. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, exceto se ocorrerem no último mês de vigência do Contrato, quando serão efetuados mediante aplicação de penalidade.

6.9. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas no Item 7.

7. PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo BNDES ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeito às seguintes penalidades, observados os limites e condições previstos no Contrato:

7.1.1. Advertência;

7.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do BNDES, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;

7.1.3. Multa no valor da penalidade recebida pelo BNDES, limitada 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, caso o banco receba alguma punição do Banco Central do Brasil pelo não cumprimento de alguma regulação ou determinação por conta de alguma falha na solução contratada;

7.1.4. Multa de até 20% (vinte por cento) caso a contratada não cumpra os prazos e requisitos, bem como não realize a execução da transição contratual conforme Seção 10;

7.1.5. Multa de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração;

7.1.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

7.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

8. GARANTIAS CONTRATUAIS

8.1. O Contratado deverá prestar garantia contratual no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, na modalidade que vier a escolher, conforme previsto no art. 70, § 1º, da Lei 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação pelo BNDES, prorrogável por igual período, a critério do BNDES. A garantia deverá cobrir todo o período de vigência contratual e que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

9. VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1. O Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogações sucessivas até o limite de 60 (sessenta) meses.

10. TRANSIÇÃO CONTRATUAL

10.1. É de obrigação da **CONTRATADA** realizar as atividades necessárias para a realização da transição contratual com o objetivo de evitar prejuízo à continuidade dos serviços contratados, tais como a transferência de conhecimento, tecnologia, dados e documentação.

10.2. Durante a transição contratual a **CONTRATADA** deve realizar e auxiliar a transferência dos dados armazenados para o novo prestador de serviço.

10.2.1. Os dados a serem transferidos deverão ser entregues pela **CONTRATADA** em formato estruturado de código aberto (por exemplo, XML, JSON, CSV), com vistas a facilitar a migração das informações para outro provedor de serviços.

10.3. Após a confirmação de transferência dos dados, a **CONTRATADA** se obriga a excluir todos dados armazenados, sem ônus para o BNDES, no prazo de até 5 dias após o pedido formal enviado pelo Gestor do Contrato, fornecendo evidências da execução do pedido.

10.4. Os conhecimentos adquiridos durante a prestação dos serviços contratados que sejam relevantes para a continuidade do negócio devem ser disponibilizados ao BNDES ou a empresa por ela designada, em até 90 dias antes da finalização do Contrato.

10.5. Para o planejamento da transição, um **Plano de Transição** deve ser enviado pela **CONTRATADA** ao BNDES 180 dias antes do final do Contrato, contendo:

10.5.1. Tarefas necessárias, responsáveis e prazos;

10.5.2. Artefatos necessários;

10.5.3. Pessoas e papéis envolvidos na transição;

10.5.4. Riscos da transição.

10.6. A execução do Plano de Transição, no tocante ao fornecimento de qualquer dado, informação, documentação e/ou recursos necessários à transição, será de responsabilidade da **CONTRATADA**.

11. CONFIDENCIALIDADE

11.1. Caso a **CONTRATADA** venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo deles, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES.

11.2. No caso de contratação pela **CONTRATADA** de terceiros para execução de serviços necessários à execução do Contrato, fica a **CONTRATADA** como única responsável pelo sigilo e confidencialidade das informações do BNDES ou de seus clientes que lhe tenham sido repassadas.

11.3. A **CONTRATADA** só pode repassar informações do BNDES ou seus clientes a terceiros mediante expressa autorização do BNDES.

12. REAJUSTE

12.1. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

13. DOCUMENTOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

13.1. Serão exigidos, para aceitação da proposta, os seguintes requisitos:

13.1.1. Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas, em especial, de segurança;

13.1.2. Planilha de preços preenchida, conforme modelo de planilha apresentada no Edital, disponibilizada em arquivo digital e no formato Excel;

13.1.3. Relatório de auditoria SOC 2 (*Service and Organization Controls 2*), do tipo I e tipo II, **emitido nos últimos 12 meses** por um auditor reconhecido e independente, atestando conformidade da infraestrutura de nuvem utilizada pela solução com os padrões de segurança especificados.

13.2. O Licitante deverá apresentar Planilha de Preços, observando o modelo disponibilizado junto com o Edital, contendo valores unitários e totais.

13.2.1. Nos preços cotados devem estar incluídas todas as despesas com encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado.

13.2.2. A proposta só será admitida caso os valores unitários sejam menores ou iguais aos dispostos abaixo.

Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Meses	Valor Total
Gerenciamento APIs *Open Finance* Brasil	1.500.000	**R$ 0,030800**	36	R$ 1.663.200,00
Gerenciamento APIs de Negócio	8.000.000	**R$ 0,0041355**	36	R$ 1.191.024,00
Serviço de Implantação	1	**R$ 158.757,77**	1	R$ 158.757,77
Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*	1	**R$ 28.419,34**	36	R$ 1.023.096,24
Valor Global para 36 Meses				R$ 4.036.078,01

13.3. É facultada ao BNDES a instauração de diligência destinada a esclarecer, detalhar e ou confirmar a veracidade das informações prestadas pela **LICITANTE** constantes de sua proposta e de eventuais documentos a ela anexados.

14. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

14.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a **LICITANTE** preste ou tenha prestado o serviço em nuvem de gerenciamento de APIs *Open Finance* Brasil, com o perfil “transmissor de dados”.

14.1.1. A instância da solução oferecida pela **LICITANTE** ao cliente atestador deverá ter sido certificada pela certificadora oficial do *Open Finance* Brasil.

ANEXO II – PROPOSTA

DocuSign Envelope ID: 76BD16F8-EEAB-4B25-8B2E[redacted]

PREGÃO ELETRÔNICA Nº 017/2023 - BNDES

LICITANTE: SENSEDIA S.A. **CNPJ:** 08.583.723/0001-72
ENDEREÇO: Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, n° 1000, Prédio 3, Piso 01, Bairro Loteamento Parque II do Polo de Tecnologia de Campinas, na cidade de Campinas, SP, CEP 13086-902
TELEFONE: (19) [redacted]
E-MAIL: contratos@sensedia.com ; [redacted]@sensedia.com

REPRESENTANTE LEGAL: Marcilio da Silva Oliveira
NACIONALIDADE: [redacted] **ESTADO CIVIL:** [redacted]
PROFISSÃO: [redacted] **FUNÇÃO NA SOCIEDADE:** Diretor de Operações
RG: [redacted] **CPF:** [redacted]

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):
RAZÃO SOCIAL: SENSEDIA S.A. **CNPJ:** 08.583.723/0001-72
ENDEREÇO: Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, n° 1000, Prédio 3, Piso 01, Bairro Loteamento Parque II do Polo de Tecnologia de Campinas, na cidade de Campinas, SP, CEP 13086-902

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Contratação de Solução em Nuvem para Gerenciamento de APIs, no modelo Software como Serviço (SaaS - Software as a Service), do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e Service Desk da solução e do Serviço de Implantação e Integração com o ambiente tecnológico do BNDES.

IDENTIFICAÇÃO	
Razão Social	SENSEDIA S.A.
CNPJ	08.583.723/0001-72
Inscrição Estadual	Isenta
Inscrição Municipal	121.875-1
Endereço Completo	Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, n° 1000 | Complemento: Prédio 3, Piso 01 | Bairro: Loteamento Parque II do Polo de Tecnologia de Campinas | UF: SP | CEP: 13086-902
Telefone(s)	(19) [redacted]
Responsável	Marcilio da Silva Oliveira
E-mail Responsável	contratos@sensedia.com ; [redacted]@sensedia.com

Serviço de Implantação e Integração	
Serviço de Implantação e Integração com o Ambiente Tecnológico do BNDES	**Valor Unitário (A)**
	R$ 36.457,89

Serviço de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*	
Serviço de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*	**Valor Mensal (B)**
	R$ 7.234,67

Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs		
APIs *Open Finance* Brasil (até 1.500.000 requisições)	**Valor Unitário (C)**	**Valor Mensal Máximo (D)**
	R$ 0,002023	R$ 3.034,49
APIs de Negócio (até 8.000.000 requisições)	**Valor Unitário (E)**	**Valor Mensal Máximo (F)**
	R$ 0,002023	R$ 16.183,93
Valor Global Máximo para 36 meses (G)		**R$ 988.768,98**

DocuSign Envelope ID: 76BD16F8-EEAB-4B25-8B2B-[redacted]

O Licitante Sensedia S.A. em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 988.768,98 (novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão n° 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante SENSEDIA S.A. informa que a validade da presente proposta é de 60 dias.

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2024

[redacted]

Representante Legal do Licitante
Marcilio da Silva Oliveira

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem uso da solução contratada, aplicação de penalidades e contingenciamento com uso da solução WSO2 *Open Banking*.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem uso da solução contratada, aplicação de penalidades e contingenciamento com uso da solução WSO2 *Open Banking*.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Período sem uso da solução contratada e contingenciamento com uso da solução WSO2 *Open Banking*.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do serviço.	Previsão de reajuste.	Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade da realização do Serviço de Implantação e Integração com o ambiente tecnológico do BNDES por limitações internas	Período sem uso da solução contratada e contingenciamento com uso da solução WSO2 *Open Banking*.	Mapeamento dos requisitos técnicos para viabilização da execução do serviço.	BNDES
	Impossibilidade da realização do Serviço de Implantação e Integração com o ambiente tecnológico do BNDES por limitações da Contratada	Período sem uso da solução contratada e contingenciamento com uso da solução WSO2 *Open Banking*.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Impossibilidade da realização do Serviço em Nuvem de Gerenciamento de APIs ou do Serviço Complementar de Sustentação, Suporte Técnico, Monitoração e *Service Desk*	BNDES não atendendo a regulamentação do Banco Central e cobrança indevida ao BNDES por serviços não realizados.	Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato.	Contratada
	Inadequação da solução contratada com as especificações e exigências do BACEN ou governança do *Open Finance* Brasil	BNDES não atendendo a regulamentação do Banco Central e cobrança indevida ao BNDES por serviços não realizados.	Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato.	Contratada
	Vazamento de dados do BNDES ou de seus parceiros ou clientes	Informações sigilosas acessíveis por pessoas ou instituições não autorizadas	Definição de políticas, procedimentos e controles de segurança mínimos e aplicação de penalidades previstas em	Contratada

			contrato	
Riscos Orçamentários	Recebimento e tratamento de requisições acima dos limites pré-definidos por configuração incorreta das políticas de controle de fluxo, por parte da Contratada	Contratada não poderá realizar a cobrança extra.	Implementação das regras de controle de fluxo de requisições corretamente.	Contratada
	Recebimento e tratamento de requisições acima dos limites pré-definidos por configuração incorreta das políticas de controle de fluxo, por parte do BNDES	BNDES deverá realizar o pagamento pela quantidade extra de requisições, considerando os valores unitários definidos em Contrado.	Implementação e revisão das regras de controle de fluxo de requisições e monitoramento do uso em tempo real e observando projeções	BNDES
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

SENSEDIA S.A., por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 046/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 046/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 046/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 046/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu

controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 046/2024, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada

integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 046/2024.

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

ANEXO V - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____ *(identificação – Nome e CPF)* _____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 046/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 046/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 046/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 046/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou

confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 046/2024, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2024.

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: MALU SOUSA ANDRADE ALMEIDA, 134.***.***-**, assinado em: 05/02/2024
Papel: Testemunha 01

Assinado por: JUAN CARLOS BICUDO CRUZ SANCHEZ, 287.***.***-**, assinado em: 05/02/2024
Papel: Representante Legal – Contratada

Assinado por: MARCILIO DA SILVA OLIVEIRA, 052.***.***-**, assinado em: 06/02/2024
Papel: Representante Legal – Contratada

Assinado por: LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES, 029.***.***-**, assinado em: 07/02/2024
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 02

Assinado por: LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS, 813.***.***-**, assinado em: 07/02/2024
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento – ATI/DEGAT – BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 07/02/2024
Função: Superintendente
Papel: Superintendente – ATI – BNDES